

1500487-12.2019.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2138410/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 5202587 - 2º Distrito Policial de

Lorena, 904/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500487-12.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500487-12.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2138410/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 5202587 - 2º Distrito Policial de

Lorena, 904/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2138410 - 02º D.P. LORENA,

904/19/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VALENTIM DA SILVA NETO

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOSÉ VALETIM DA SILVA NETO, qualificado nos autos, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97, e 28, da Lei 11.343/06 (fls. 69/70).

Recebida a denúncia em 24 de maio de 2019 (fls. 74/75), determinou-se encaminhamento de cópias destes autos ao Juizado Especial Criminal, para julgamento dos fatos relativos ao delito do artigo 28, da Lei 11.343/06. Citação às fls. 107. Resposta à acusação apresentada às fls. 111/115.

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as alegações finais, por meio de memorias.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia, inclusive, pelo crime do artigo 28, da Lei 11.343/06 (fls. 185/190).

Lado outro, a defesa requereu o reconhecimento da confissão com relação ao delito do artigo 309, da Lei 9.503/97, e o concurso formal entre esse delito e o crime do artigo 306, da mesma Lei (fls. 200/201).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, malgrado tenham as partes mencionada o delito do artigo 28, da Lei 11.343/06 em suas derradeiras alegações, registro que o feito foi separado quanto a tal infração penal, de competência do Juizado Especial Criminal desta comarca, conforme decisão (fls. 74/75), cumprida às fls. 91/93 (autos nº 0001509-06.2019.8.26.0323).

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou caracterizada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e laudo de pericial da embriaguez (fls. 22/23); posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é certa. Senão vejamos.

O policial militar Nilton contou que estava realizando uma prisão em flagrante, conduzindo os envolvidos à delegacia de polícia, quando o veículo conduzido pelo réu quase chocou-se com a viatura policial. Afirmou que o acusado estava "totalmente drogado ou bêbado". Contou, ainda, que ao vistoriar o veículo, encontrou entorpecentes. Questionado, esclareceu que o increpado admitiu que não possuía habilitação, ou autorização, para dirigir veículo.

O réu, por sua vez, confessou parcialmente os delitos. Embora admitindo a ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, durante festividades do "dia das mães", negou que ao assumir o volante de seu veículo ainda estivesse embriagado. Outrossim, negou que possuísse habilitação, e também a realização de manobra arriscada, e a quase colisão com a viatura policial, não sabendo a razão para os policiais militares resolverem abordá-lo.

Pois bem. Como se vê, todo o conjunto probatório dos autos indica a autoria criminosa do réu, inclusive, a sua própria postura em juízo.

Com efeito, ainda que a admissão de culpa do réu tenha sido parcial, já que apenas admitiu a direção sem habilitação, e a ingestão de bebida alcóolica, negando a embriaguez e a geração do perigo de dano; observo a existência de laudo pericial nos autos indicando o seu estado de embriaguez (fls. 22/23), corroborado pela própria fala da testemunha de acusação.

Neste ponto, registro que o fato de o acusado não se negar a ceder material genético, ou assoprar o equipamento próprio para aferição de sua possível embriaguez em nada muda o cenário condenatório, já que outros elementos apontaram o estado de alcoolemia de Jose Valentim.

Nesse sentido:

"Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso da Defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas. Acusado que se recusou a submeter-se a exame

do etilômetro. Alteração da capacidade psicomotora que pode ser apurada por meio de sinais que a indiquem conforme preceituado pelo art. 306, §2º, do CTB e Resolução CONTRAN 432/13. Estado de embriaguez apurado pelo exame clínico e pela prova oral. Depoimentos dos policiais militares indicando que o acusado apresentava sinais típicos de entorpecimento pela ingestão de álcool. Réu confesso. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500670-41.2019.8.26.0537; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022).

Todavia, embora os crimes dos artigos 306 e 309, da Lei 9.503/97, sejam autônomos, possuindo elementares e objetividades jurídicas distintas, no caso destes autos, o delito do artigo 309, do CTB, decorreu da conduta do réu de dirigir com a capacidade psicomotora afetada pelo álcool.

Frise-se, segundo a narrativa da testemunha, a abordagem ao réu apenas ocorreu em razão do modo anormal e perigoso com que dirigia, e não pela circunstância de não ser habilitado para guiar veículos.

Assim, à luz do disposto no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, não é o caso de reconhecer a violação do tipo penal do artigo 309, desse diploma legal, mas sim, a circunstância agravante acima apontada, mais favorável ao acusado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A HABILITAÇÃO CASSADA - Preliminares - Nulidade da prova técnica e inépcia da denúncia - Inocorrência - Mérito - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Desclassificação da conduta do artigo 309, do CTB, para a agravante do artigo 298, III, do mesmo diploma legal - Necessidade - Novo entendimento - Penas Redimensionamento - Necessidade - PARCIAL PROVIMENTO". (TJSP; Apelação Criminal 0060043-54.2017.8.26.0050; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 06/09/2022); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 306 E 309 DO CTB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PARCIAL ACOLHIMENTO - No processo pelo crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Prova dos autos firme e coerente no sentido de que o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool e/ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do § 1º, inciso II, artigo 306, do CTB. Por outro lado, considerando que os delitos foram cometidos no mesmo contexto fático e que o conjunto probatório foi todo no sentido de que crime de direção perigosa decorreu da conduta do acusado de conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, de forma que as condutas não se consumaram em momentos distintos, e havendo previsão legal de circunstância agravante genérica para o caso de o condutor do veículo cometer crime de trânsito sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, por hipótese de emendatio libelli, mostra-se de rigor a absorção do crime menos grave (artigo 309 do CTB) pelo crime mais grave (artigo 306 do CTB), com o reconhecimento da circunstância agravante do artigo 298, inciso III, do CTB. Recurso parcialmente provido, somente para, por emendatio libelli, afastar a condenação do réu pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito de Brasileiro e reconhecer a circunstância agravante do artigo 298, inciso III, da Lei nº 9.503/97, reduzindo-se as penas, bem como para reduzir o prazo de proibição de se obter a

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor". (TJSP; Apelação Criminal 1500473-93.2020.8.26.0491; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rancharia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (Originais sem marcação).

Portanto, é o caso de condenação do réu pelo delito do artigo 306, do CTB, combinado com o artigo 298, inciso III, desse mesmo Código.

Passo à calibragem penal.

O réu possui maus antecedentes, conforme certidão às fls. 152/156 (0001167-44.2009.8.26.0323, trânsito em julgado em 09/11/2010; e 0003060-36.2010.8.26.0323, trânsito em julgado em 11/04/2012).

Logo, fixo a basilar em 1/8 (um oitavo) acima do piso legal, ou seja, em 06 meses e 22 dias de detenção, 11 dias-multa e 02 meses e 07 dias de suspensão do direito de dirigir.

Na segunda fase, verifico que o réu é multirreincidente, segundo a certidão mencionada (0005345-31.2012.8.26.0323, trânsito em julgado em 03/11/2014; e 0006237-42.2009.8.26.0323, trânsito em julgado em 12/02/2014) e, como fundamentado acima, praticou a ação criminosa sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, diante da multirreincidentência e da agravante do inciso III, do artigo 298, do CTB, tenho por bem compensar parcialmente essas circunstância, agravando sua pena em 1/3 (um terço), para 08 (meses) e 29 (vinte e nove) dias de detenção, 14 (quatorze) dias-multa e 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de suspensão do direito de dirigir, em definitivo, à míngua de outras causas modificadoras.

O regime inicial será o semiaberto, conforme artigo 33, § 3º, do Código Penal, à luz do seu passado extremamente desabonador (maus antecedente e reincidência). Pelo mesmo motivo, incabível as medidas despenalizadoras, forte nos artigo 44, inciso III, e 77, inciso II, do mesmo Código.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, diante da ausência de informações sobre a condição financeira do acusado.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ VALETIM DA SILVA NETO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 306, combinado com o artigo 298, inciso III, ambos do CTB, a uma pena de 08 (meses) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, diária mínima; e a uma suspensão de dirigir, ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação desse direito, de 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Poderá o réu recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu a todo o processo nessa condição, após a concessão da liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 52/53), não havendo razões para a decretação de sua prisão preventiva, mesmo que ora condenado.

Custas e despesas processuais pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após

a certificação do trânsito em julgado.

Não há bens apreendidos nestes autos, vez que o veículo já foi restituído ao seu proprietário (decisão às fls. 74/75 e auto de entrega às fls. 98). Já o destino das drogas será definido nos autos em trâmite no JECRIM local (nº 0001509-06.2019.8.26.0323).

Registre-se, para controle deste Juízo, que não se pode cogitar no decurso do prazo prescricional, com fulcro no artigo 110, do Código Penal, por ser o acusado reincidente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se mandado de prisão e, com o cumprimento, a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado; d) Oficie-se ao Órgão de trânsito, a fim de conferir eficácia à medida acessória, ora imposta, bem como, intime-se o réu para entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação, se o caso; e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA